

1517565-29.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... menor de idade cumpriu medida por tráfico Estava estudando quando foi preso, no terceiro ano, não estava trabalhando.

O réu Kauã apresentou versão similar a de Victor. Admitiu a prática delitiva, mas disse que não deu a voz de assalto, quem fez isso foi o outro indivíduo que conseguiu fugir. Estudou até o nono ano, trabalhava com o tio ganhando R\$ 350,00 por semana

Depreende-se, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1517565-29.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517565-29.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2212286/2022 - 13º D.P. CASA VERDE, 26565867 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2212286 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

TERCEIRO AUTOR e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

KAUÃ PEDROSA MARTINS e VICTOR HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 04 de agosto de 2022, por volta de 18h45min, na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 291, Vila Guilherme, nesta Comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios e propósitos, ainda com outro indivíduo não identificado, tentaram subtrair para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, bens pertencentes a vítima Maria Jose Matos, não consumando o delito por

circunstâncias alheias à sua vontade.

Os acusados foram presos em flagrante delito, sendo sua prisão convertida em preventiva após realização da audiência de custódia (fls. 82/85).

A denúncia foi recebida aos 12 de agosto de 2022 (fls.102).

Os réus foram citados (fls.118 e 120) e apresentaram resposta à acusação (fls. 126).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e três testemunhas comuns, sendo os réus interrogados ao final (fls. 186/187).

Encerrada a instrução do feito, e convertidos os debates orais em alegações escritas, o Ministério Público apresentou alegações finais, postulando a condenação dos acusados, entendendo demonstradas a materialidade e a autoria do delito de roubo. Pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, considerando a primariedade e menoridade relativa dos réus, bem como a redução em razão da tentativa, com imposição do regime semiaberto para o cumprimento da pena (fls. 192/197).

A d. Defesa, por seu turno, requereu a absolvição por insuficiência probatória, argumentando que a confissão dos réu está isolada no contexto probatório.

Subsidiariamente, pugnou pela redução máxima decorrente da tentativa, reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade relativa, com imposição de regime menos gravoso para o cumprimento da pena. Pugnou pela concessão do direito ao recurso em liberdade (fls. 206/207).

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 13/16), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 19), auto de exibição e apreensão de fls. 20, bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A vítima Maria José Matos reconheceu os dois réus apresentados em audiência. Disse que estava no ponto de ônibus, com o filho e outras três senhoras, quando um indivíduo mais alto se aproximou e fez sinal para os outros dois, que também se aproximaram. O mais alto falou: "todo mundo quieto, é uma assalto", instante em que levantou a camiseta e colocou a mão na arma que estava na sua cintura, a qual parecia verdadeira. Nesse instante a declarante sacou sua arma e efetuou três disparos, o que ensejou a fuga dos três. A declarante fez contato com o COPOM, que localizou os dois indivíduos cerca de 20 minutos depois, logo após terem pulado o muro do hospital penitenciário. Reconheceu os dois indivíduos como os que a haviam tentado assaltar pouco antes. O reconhecimento foi feito pelas características pessoais e pelas vestes (um deles usava uma blusa camuflada escura, com capuz).

A testemunha Marcelo Vince Olivo disse que trabalha na muralha do hospital. Naquele dia viu dois indivíduos correndo, eles vinham da direção do parque da juventude, pulando o muro para o estacionamento no interior da unidade. Enquanto corriam, foi possível perceber que um deles jogou um objeto no chão. Dada voz de parada, um deles se jogou no chão e o outro continuou correndo, tendo sido pego por outro colega. Disseram que estavam fugindo de um roubo, por isso correram para dentro do hospital. No próprio local, cerca de um minutos após a abordagem dos réus, começaram a aparecer viaturas policiais dentro do Parque da Juventude, e os policiais disseram que ocorrera um roubo por ali.

A testemunha Claudinei Del Poente disse que estava chegando no serviço, por volta de 18h50, quando ouviu os gritos de seu colega de trabalho que estava na muralha, Marcelo. Este determinava que dois indivíduos ficassem parados, mas apenas um deles parou, o outro continuou andando dentro do estacionamento. O depoente pediu apoio e conseguiu abordar o segundo indivíduo, que acabou parando. Nada de ilícito foi encontrado com esse segundo indivíduo, o qual disse que não estava fazendo nada, disse que havia pulado porque estava correndo ou fugindo de alguém. Não conhecia os réus anteriormente. Soube que um objeto foi encontrado nas proximidades, era um simulacro de arma, mas não foi ele mesmo que viu. Logo após a abordagem dos réus a polícia militar chegou ao local e disse que eles estariam envolvidos em uma a A testemunha Marcelo Donisete Jurado disse que foi acionado por seu diretor de

muralha em razão de um objeto que teria sido arremessado por dois indivíduos entre os dois alambrados existentes no local. Foi até o local e encontrou um simulacro de arma de fogo, exatamente no local apontado pelo guarda de muralha. Os fatos ocorreram bem na troca de plantão, havia muita gente ali. Antes mesmo da chegada da Polícia Militar o depoente teve contato com os réus, que disseram ter sofrido tentativa de assalto dentro do Parque. A polícia militar já estava com as características dos suspeitos de roubo.

O réu Victor, por seu turno, ouvido judicialmente, admitiu a prática delitiva, mas disse que não deu a voz de assalto, quem fez isso foi o outro indivíduo que conseguiu fugir. Tal indivíduo estava com o simulacro de arma de fogo, que lhe entregou ao fugir. Realmente dispensou o simulacro no estacionamento do hospital. Nunca foi processado criminalmente antes. Quando menor de idade cumpriu medida por tráfico. Estava estudando quando foi preso, no terceiro ano, não estava trabalhando.

O réu Kauã apresentou versão similar a de Victor. Admitiu a prática delitiva, mas disse que não deu a voz de assalto, quem fez isso foi o outro indivíduo que conseguiu fugir. Estudou até o nono ano, trabalhava com o tio ganhando R\$ 350,00 por semana.

Depreende-se, dessa forma, que ao contrário do alegado pela defesa, a tese acusatória foi devidamente comprovada não se encontrando as confissões dos réus isoladas no contexto probatório.

A ofendida Maria José realizou em Juízo, sem sombra de dúvidas, o reconhecimento pessoal dos réus como sendo os autores do crime, asseverando de maneira firme que eram três os agentes do roubo.

Confirmou que estava no ponto de ônibus juntamente com outras pessoas, quando os réus e o comparsa se aproximaram e anunciaram o assalto, momento em que ostentaram uma arma de fogo. A vítima, por ser policial militar, efetuou três disparos na direção dos réus, que empreenderam fuga.

Como é cediço, as palavras da vítima não devem ser desqualificadas, mormente em se tratando de crime patrimonial no qual não se comprovou qualquer animosidade que desautorizasse o teor das declarações.

Nesse sentido: Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. - "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu." (TACRIM-SP - 16ª C. - AP 132.620-9/9 - Rel. Mesquita de Paula - j. 03.10.2002 - Rolo/flash 1530/186), "Em sede de roubo, é possível que a condenação do agente se escore nas palavras da vítima, quando o seu depoimento na polícia e em juízo for harmônico e coerente, não havendo qualquer motivo para que mentisse, incriminando pessoa até então desconhecida." (RJTACRIM 37/276) e "Em se tratando de crime de roubo, a palavra da vítima é de suma importância para o deslinde do feito." (RJTACRIM 36/335).

Ademais, na hipótese dos autos, não se trata apenas do depoimento de uma única vítima a incriminar os réus. Aliados a tal depoimento, têm-se o depoimento dos agentes penitenciários que presenciaram os acusados fugindo, momento em que ingressaram no centro hospitalar. Os agentes penitenciários lograram êxito em deter os acusados e localizaram o simulacro de arma de fogo, dispensado por eles durante a fuga. Tais elementos formam um conjunto coeso e robusto, suficiente para alicerçar a condenação penal, sendo absolutamente infundada a alegação defensiva de fragilidade probatória.

Assim, a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes deve também incidir na capitulação delitiva, tendo em vista a prova oral colhida nos autos, especialmente o depoimento firme e seguro prestado pela vítima.

Finalmente, de se observar que o delito de roubo contra a vítima não se consumou, como restou incontroverso nos autos, pois a vítima reagiu, disparando sua arma de fogo, não tendo o crime sido consumado por circunstância alheia à vontade dos agentes.

Em suma, tem-se que as provas coligidas, sob a égide do princípio constitucional do contraditório, ratificaram a versão acusatória, de modo que a procedência da ação penal é medida de rigor.

Passo a fixar as penas:

Os réus são primários, consoante se verifica das certidões de fls.157 e 158, juntadas aos autos. Observados os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e constando a inexistência de circunstâncias que façam necessária à prevenção e repressão do crime a elevação da pena acima do mínimo previsto no preceito secundário do artigo 157, caput, do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa no valor mínimo.

Ausentes, na segunda fase, circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas, cabendo salientar que a confissão de ambos os réus e a menoridade relativa não teria o condão de trazer as penas para aquém dos mínimos, conforme entendimento sumulado do E. STJ.

Tendo em vista a causa de aumento de pena reconhecida quanto ao roubo, majoro a reprimenda em 1/3, totalizando 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Como o crime foi tentado, nos termos do artigo 14, inciso II do Código Penal, diminuo em 2/3 a reprimenda, considerando o diminuto iter criminis percorrido, totalizando 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa.

Nos termos do artigo 33 do Código Penal, a pena privativa de liberdade ora aplicada deverá ser cumprida em regime semiaberto, a despeito de seu montante, eis que o crime foi cometido com grave ameaça, ainda que não tenha se revestido de particular violência.

Deixo de promover a detração porque ausente certidão nos autos comprobatória da conduta carcerária dos réus.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado KAUÃ PEDROSA MARTINS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, e à pena pecuniária de 4 dias-multa, bem como para CONDENAR o acusado VICTOR HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA, qualificado nos autos, como incursos no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, e à pena pecuniária de 4 dias-multa. As penas de multa para ambos os réus são calculadas no valor unitário mínimo por não haver nos autos razões informadas para sua exacerbação.

Embora os acusados tenham respondido presos à acusação, considerando as circunstâncias do caso concreto não mais vislumbro a necessidade de manutenção da custódia cautela, pelo que lhes faculto o direito de recorrerem em liberdade. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para cumprimento das penas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA